

SOBRE AS ONDAS

Política de Privacidade e Termos de Uso do Sistema de Pedidos

Versão 1.0 — vigente a partir de 26 de agosto de 2026

Controlador dos dados: [RAZÃO SOCIAL DO QUIOSQUE], CNPJ [xx.xxx.xxx/xxxx-xx], com estabelecimento em [endereço completo].

Este documento reúne dois instrumentos distintos, em conjunto: (1) a Política de Privacidade, exigida pela LGPD (Lei nº 13.709/2018) por o sistema coletar dados pessoais como número de telefone; e (2) os Termos de Uso do serviço de pedidos, que é o instrumento correto — com base no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil — para formalizar as regras de retirada na praia e o tratamento de casos de não comparecimento. A LGPD, isoladamente, não resolve disputas sobre entrega ou não comparecimento; quem faz isso são os Termos de Uso aceitos pelo cliente no momento do pedido, descritos na Parte 2.

PARTE 1 — POLÍTICA DE PRIVACIDADE (LGPD)

1. Objetivo

Esta Política de Privacidade explica quais dados pessoais o sistema de pedidos do Sobre As Ondas coleta, para que servem, por quanto tempo ficam guardados e quais direitos o titular dos dados (cliente ou membro da equipe) pode exercer, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 — LGPD).

2. Dados pessoais tratados

O sistema foi desenhado para coletar o mínimo de dado pessoal necessário ao funcionamento do serviço. Não é exigido cadastro, nome completo, e-mail ou documento do cliente para fazer um pedido.

Dado coletado	De quem	Para quê
Número de telefone (com DDD)	Cliente que escolhe retirada na praia ou pagamento na entrega/retirada	Contatar o cliente quando o pedido ficar pronto ou avisar sobre atraso/problema
Número da mesa	Cliente que faz pedido para consumo no local	Identificar para qual mesa o pedido deve ser entregue
Itens do pedido, horário e status	Todos os pedidos	Preparar, acompanhar e faturar o pedido
Data, horário, nº de pessoas e observações da reserva	Cliente que faz reserva de mesa	Organizar o atendimento e a ocupação do quiosque
E-mail e senha de acesso	Membros da equipe (uso interno)	Autenticar o acesso ao painel de pedidos, reservas e estoque

3. Base legal para o tratamento

O tratamento dos dados listados acima se fundamenta, conforme o art. 7º da LGPD, principalmente em:

- Execução de contrato (art. 7º, V): o telefone e a mesa são indispensáveis para entregar o pedido que o próprio cliente solicitou;
- Legítimo interesse do controlador (art. 7º, IX): organizar a fila de preparo, o estoque e as reservas do estabelecimento;
- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória (art. 7º, II), quando aplicável a dados fiscais e de faturamento.

Não é necessário consentimento específico para essas finalidades, pois elas decorrem diretamente da execução do pedido feito pelo próprio titular. Ainda assim, o cliente é informado, no momento do pedido, de quais dados está fornecendo e para quê.

4. Compartilhamento de dados com terceiros

Os dados são armazenados na plataforma Google Firebase / Cloud Firestore (Google LLC), que atua como operadora de dados, hospedando as informações de forma segura em nuvem. Quando o pagamento é feito por Pix ou cartão dentro do sistema, os dados da transação são processados diretamente pelo Mercado Pago, sujeito à política de privacidade própria dessa empresa. Nenhum dado é vendido, alugado ou compartilhado com terceiros para fins de marketing.

5. Retenção e exclusão dos dados

Pedidos e reservas removidos pela equipe não são apagados imediatamente: eles são movidos para uma lixeira interna do sistema, onde ficam disponíveis para restauração por até 30 (trinta) dias, e só então são definitivamente excluídos da base de dados — ou antes disso, caso a equipe opte por apagá-los de vez manualmente. O número de telefone informado pelo cliente fica associado apenas ao pedido correspondente e é eliminado junto com ele.

6. Direitos do titular dos dados

Nos termos do art. 18 da LGPD, o titular pode solicitar, a qualquer momento e gratuitamente, ao encarregado indicado no item 8:

- Confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Eliminação dos dados tratados com base em consentimento;
- Informação sobre entidades com as quais o controlador compartilhou dados;
- Revogação do consentimento, quando aplicável.

7. Segurança da informação

O acesso ao painel de pedidos, reservas e estoque é restrito à equipe, mediante login e senha individuais. Clientes não autenticados não têm acesso à listagem de pedidos de terceiros — cada pedido só pode ser consultado por quem possui o identificador gerado no momento da compra, guardado localmente no navegador do próprio cliente.

8. Encarregado pelo tratamento de dados (DPO)

Dúvidas, solicitações ou reclamações sobre o tratamento de dados pessoais podem ser dirigidas a: [NOME DO ENCARREGADO], pelo e-mail [e-mail de contato] ou telefone [telefone de contato].

PARTE 2 — TERMOS DE USO DO PEDIDO (RETIRADA E ENTREGA NA PRAIA)

9. Objeto

Estes Termos de Uso se aplicam a todo pedido feito pela opção "Praia" no cardápio digital, na qual o cliente informa seu telefone em vez de um número de mesa, para retirada ou entrega em local não fixo (guarda-sol, cadeira, ponto na areia).

10. Regra de não comparecimento (no-show)

Ao optar pela retirada ou entrega na praia, o cliente declara ciência e concordância com o seguinte: o quiosque prepara o pedido e tenta contato pelo número de telefone informado assim que o pedido fica pronto. Esse contato constitui cumprimento, pelo quiosque, do seu dever de informar e de entregar, conforme o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Caso o cliente não seja localizado, não atenda ao contato ou não compareça para retirar o pedido dentro de um prazo razoável (recomenda-se fixar um limite, por exemplo 20 minutos após o aviso de pronto), o quiosque:

- não é responsável por localizar o cliente na praia além da tentativa de contato telefônico registrada;

- pode considerar o pedido não retirado e, se já pago, reter o valor a título de ressarcimento pelos insumos e mão de obra empregados no preparo, salvo acordo diverso feito no momento;
- pode dispor do pedido preparado e não retirado, caso perecível, sem necessidade de autorização adicional do cliente.

Essa condição é uma cláusula contratual de prestação de serviço — informada ao cliente antes da confirmação do pedido — e não uma imposição unilateral: ela existe justamente para que o quiosque tenha respaldo formal e documentado diante de eventual reclamação por pedido "perdido" quando, na prática, o cliente não pôde ser encontrado ou não retornou ao contato feito dentro do prazo informado.

11. Recomendação prática de implementação

Para que esta cláusula tenha valor probatório em uma eventual disputa, recomenda-se:

- Exibir um resumo destas regras na própria tela de pedido da opção "Praia", com uma marcação do tipo "Li e estou de acordo" antes de confirmar o pedido;
- Registrar, no painel da equipe, o horário da tentativa de contato (ligação ou mensagem) — o campo de horário do pedido já existente no sistema pode servir de base para isso;
- Manter este documento (ou um resumo dele) visível fisicamente no quiosque e disponível por link no cardápio digital.

12. Foro e legislação aplicável

Estes Termos são regidos pela legislação brasileira, em especial pela LGPD, pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, elegendo-se o foro da comarca de [cidade/UF do estabelecimento] para dirimir eventuais controvérsias, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13. Alterações

Estes Termos e esta Política de Privacidade podem ser atualizados a qualquer momento para refletir mudanças no sistema ou na legislação aplicável. A versão vigente estará sempre disponível junto ao cardápio digital, com a data de sua última atualização indicada no topo deste documento.

Este texto foi redigido como modelo profissional de referência e cobre os pontos centrais de proteção de dados e de regras de retirada. Não substitui a revisão por um advogado, especialmente quanto aos campos entre colchetes [], que devem ser preenchidos com os dados reais do estabelecimento, e quanto à adequação a eventuais particularidades do seu município ou convenção coletiva.